

VACPA

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KỲ THI (THỬ) MÔN PLKT&LDN

1. MỘT SỐ THÔNG TIN CHUNG:

Kết quả số điểm dưới 05đ: 24/99 nhìn chung là kết quả hợp lý trong một kỳ thi tuyển. Có một số bài thi làm khá tốt. Học viên (HV) nắm khá chắc nội dung môn học, đọc kỹ đề thi và trả lời khá lô-gich.

2. PHÂN TÍCH CHI TIẾT:

- a. **VỀ CÂU HỎI SỐ 1:** Nhìn chung đây là câu lý thuyết nên đa số HV trả lời đạt. Tuy nhiên, cần lưu ý các thiếu sót thường thấy sau:
 - i. Đa số HV viết đầy đủ song không phân chia thành 3 nội dung để bài trình bày rõ ràng hơn. Chẳng hạn, có thể chia ND1: Các loại TS dùng để góp vốn theo LDN; ND 2: Quy định trong LDN về vấn đề định giá TS góp vốn và ND 3: Việc chuyển quyền sở hữu đối với TS góp vốn quy định như thế nào. Bài trình bày như vậy sẽ giúp người chấm thấy rất rõ ràng, khúc chiết.
 - ii. Do nắm được nội dung, vì vậy nhiều HV viết câu này quá dài (có bài thi câu 1 chiếm đến một nửa – lưu ý, viết dài đến đâu cũng chỉ có 02 đ!) còn các câu hỏi còn lại thì viết quá ngắn làm bài thi không cân đối giữa các câu.
- b. **VỀ CÂU HỎI SỐ 2:** HV dường như chưa quen với dạng câu hỏi này (?). Số người làm đúng cả 4 câu hỏi thành phần trong câu này khá ít. HV cần lưu ý:
 - i. Đây là câu nhận định Đ/S và xác định Đ/S là dựa vào quy định của PL chứ không dựa vào suy luận (cảm tính) và phải dứt khoát là **Đúng hoặc Sai**. Có HV viết là *chưa đúng lắm; không hẳn là sai; đúng nhưng chưa đầy đủ;...*những câu trả lời này là chưa dứt khoát nên khó có điểm.
 - ii. HV cần phải dựa vào các quy định PL để đánh giá về nhận định. Một nhận định thiếu (so với quy định của PL là nhận định Sai. Chẳng hạn ở câu 2a (Theo LCT 2018, căn cứ để xác định vị trí thống lĩnh thị trường của một doanh nghiệp trên thị trường liên quan là xem xét thị phần của doanh nghiệp đó) nhận định này là SAI vì theo LCT ngoài căn cứ này còn có một số căn cứ

khác.... Hoặc câu 2b (Miễn, giảm thuế là một biện pháp hỗ trợ đầu tư vào những vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn). Đây là nhận định SAI vì theo LĐT 2014, đây là biện pháp ưu đãi đầu tư chứ không phải là biện pháp hỗ trợ đầu tư (mặc dù theo suy luận thông thường thì xét cho cùng miễn, giảm thuế cũng có tính chất hỗ trợ đầu tư; nhưng LĐT quy định nó là biện pháp ưu đãi đầu tư).

c. **VỀ CÂU HỎI SỐ 3:** HV trả lời câu hỏi này khá tốt, phân biệt rõ các tỷ lệ % của cuộc họp ĐHĐCĐ và tỷ lệ % để thông qua quyết định. Tuy nhiên, có một số (kha khá) các HV có những sai sót đáng trách sau:

- i. Nhầm lẫn tỷ lệ % trong cuộc họp ĐHĐCĐ với cuộc họp HĐQT trong công ty TNHH; thậm chí có HV *sáng tạo* ra tỷ lệ 80% cho cuộc họp lần 1 và 65% cho cuộc họp lần 2 (?).
- ii. Chưa đọc kỹ đề thi và các câu hỏi thành phần, do vậy trả lời còn lan man, chưa đúng trọng tâm câu hỏi.
- iii. Có HV đưa cả CĐUĐCT & UĐHL dự họp ĐHĐCĐ và tính luôn số phiếu biểu quyết của những CĐ này trong khi đó lại không tính số phiếu biểu quyết (nhân 2) của Cổ phần CĐUĐBQ, dù trong ghi chú đã có lưu ý điều này. Những sơ suất này là HV mất điểm rất đáng tiếc/trách vì các tính toán của HV là đúng nhưng cuối cùng số liệu lại sai so với đáp án.
- iv. Cần nói thêm (và đây cũng là sơ sót chung trong các bài tập tình huống) là HV trình bày tóm tắt lại tình huống quá dài và (thậm chí mờ mờ hơn so với tình huống trong đề thi!!) và không chốt lại được những vấn đề pháp lý đặt ra trong tình huống đó là gì (tức là các câu hỏi thành phần) để giải đáp.

d. **VỀ CÂU HỎI SỐ 4:** Bài tập về PS luôn là loại bài tập khó, nhiều HV trả lời chưa tốt và thường sai ở câu 4b(i).

- i. Câu 4b(i) LPS quy định *Việc thương lượng, nếu có, chỉ áp dụng trong trường hợp thuộc đ. 37 khoản 1 LPS: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày TAND nhận đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ (chứ không phải ngày TAND ra quyết định mở TTPS!), doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và chủ nợ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản có quyền đề nghị bằng văn bản gửi TAND để các bên thương lượng việc rút đơn. Như vậy TAND không chấp nhận*

là đúng. Một số HV lập luận cảm tính là chủ nợ muốn rút đơn thì TA phải chấp nhận chứ sao vẫn cứ xét PS (?) Vấn đề cần lưu ý là thời điểm rút đơn!

ii. Câu 4a, nhiều HV trả lời là TAND không có quyền ra quyết định mở TTPS. Trả lời như vậy là đúng, song cách giải thích của HV thì khá rườm rà. Ở đây chỉ cần nêu quy định trong LPS về những đối tượng có quyền và NV nộp đơn và TAND (theo đ. 6 k.1 LPS: TAND có thể thông báo cho DN.

iii. Nhìn chung, HV cần phải nắm kỹ các quy định của LPS để trả lời chuẩn xác câu hỏi.

e. **VỀ CÂU HỎI SỐ 5:** HV trả lời câu này khá tốt; song cũng có một số lưu ý sau:

i. Phạt vi phạm HĐ chỉ có thể áp dụng khi các bên có thỏa thuận trong HĐ (đ. 300 và 301 LTM); còn bồi thường thì không quy định phải thỏa thuận trong HĐ (nếu một bên vi phạm và bên kia chứng minh được thiệt hại theo đ. 304 LTM. HV sơ sót khi cho rằng hễ vi phạm là phải bị phạt và bồi thường. Ngoài ra, cần phải đọc kỹ câu hỏi thành phần để trả lời cho chính xác yêu cầu.

ii. HV trình bày đúng về TAND có thẩm quyền giải quyết tranh chấp; song vận dụng vào ngay đề thi thì lại viết nhầm. Có HV còn cho rằng thẩm quyền giải quyết tranh chấp KDTM thuộc TA nơi nguyên đơn có trụ sở (?) mà không xác định điều kiện bổ sung cho thẩm quyền này là khi các bên có thỏa thuận bằng văn bản chọn TA nơi nguyên đơn có trụ sở.

Ngày 09/10/2019

Người nhận xét: TS. LÊ VĂN HÙNG